
Politikai intézmények

Az Alaptörvény, a hatalmi ágak és intézményeik, az önkormányzatok és a választási rendszer

Országgyűlés

- Magyarország legfelsőbb államhatalmi és népképviselői szerve, mely 199 tagú. A képviselők mandátuma négy évre szól.
- Az országgyűlés fő feladatai: törvényalkotás, megalkotja és módosítja az alaptörvényt, elfogadja az ország költségvetését.
- Az országgyűlés dönt: a hadiállapot kinyilvánításáról, békekötésről, közkegyelmet gyakorol; megválasztja a köztársasági elnököt, miniszterelnököt, a Kúria elnökét, az alapvető jogok biztosát és helyettesét, az Állami Számvevőszék elnökét és a legfőbb ügyészt.
- Az országgyűlés megalakulása: tagjait általános és titkos választójog alapján választják meg. A megválasztott országgyűlési képviselők az országgyűlés alakuló ülésén teszik le hivatali esküjüket, majd megválasztják az Országgyűlés legfontosabb vezetőit: országház elnökét, alelnökeit, jegyzőket.
- Országgyűlés megszűnése: országgyűlés mondja ki saját feloszlását, vagy ha a köztársasági elnök kitiűzi az országgyűlési választások idejét és ezzel egyidejűleg feloszlatja az országgyűlést. Az országgyűlés akkor is megszűnik, ha nem fogadja el március 31-ig az adott évre szóló költségvetést.
- Országgyűlés működése: az országgyűlésbe bejutott képviselők frakciókat alkotnak, egy pártnak csak egy frakciója lehet. A képviselő a frakcióból kiléphet, és a frakció is dönthet úgy, hogy valamely tagját kizárja. A kilépett vagy kizárt képviselő függetlennek kell tekinteni. Az így függetlenné vált képviselő azonban hat hónap elteltével bármely képviselőcsoporthoz csatlakozhat.
- Frakciók: A frakciók közvetítik a képviselőcsoport véleményét a törvények vitájában. A törvényjavaslatok és más indítványok támogatásáról vagy elutasításáról a frakciók állást foglalnak és tagjaiktól többnyire ennek megfelelő szavazást várnak el. A frakciófegyelmet különböző módon biztosítják. A képviselők a frakciók „delegáltjaiként” vesznek részt a parlamenti bizottságok munkájában. A frakcióvezető feladata, hogy a képviselőcsoport véleményét különböző fórumokon képviselje, fontos kérdésekben ismertesse a frakció álláspontját a plenáris üléseken, intézze a frakció ügyeit, illetve biztosítsa a képviselők jelenlétét az Országgyűlés ülésein.
- Mentelmi jog: az országgyűlésben a képviselők mentelmi joggal rendelkeznek. A mentelmi jog kétféle védettséget jelent a képviselő számára. Jelenti egyfelől, hogy képviselői

tevékenységét szabadon gyakorolhatja, nem vonható felelősségre beszédei, szavazatai miatt. A mentelmi jog másik értelme a sérthetlenség, ami azt jelenti, hogy ellene büntető- vagy más hatósági eljárás nem indítható csak a parlament engedélyével. Tettezés esetét leszámítva a képviselő nem tartóztatható le.

- Összeférhetetlenség: az Országgyűlésről szóló törvény kimondja, hogy a képviselő nem lehet köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az alapvető jogok biztosa, az Állami Számvevőszék elnöke, Magyar Nemzeti bank elnöke, bíró, ügyész, államigazgatási szerv dolgozója.
- Törvényhozás menete: előbb általános vita zajlik a törvényről. Az általános vita során a törvényjavaslat céljait, szükségességét vitatják meg (beterjesztő, kormány, bizottság, frakció, képviselő). Ezt követi a törvényjavaslat részletes vitája. A részletes vita során a törvény részleteinek a megvitatása, törvény, módosítását vitatják meg. Végül a szavazás történik.
- A szavazás: a törvények többségét egyszerű többséggel szavazzák meg a képviselők (szavazáskor választási lehetőségek: igen, nem, tartózkodom, nem szavazok); a törvények egy része abszolút többséget igényel (50% + 1 szavazat): miniszterelnök, bizalmatlansági indítvány; és van minősített szavazás. A minősített szavazás történik az alkotmánymódosítás során; az ÁSZ, az AB, legfőbb ügyész és a Kúria elnökének megszavazása során. Ezeknél az összes képviselők 2/3-ára van szükség.

Kormány

- Végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja, amelyben a miniszterelnöknek domináns szerepe van. A miniszterelnököt az országgyűlés választja meg a többségi elv alapján a kormányprogram egyidejű elfogadásával.
- Kormányprogram: a választásokon győztes pártok programja, amely a kormányzati ciklus feladatait tartalmazza. A kormány minisztereit a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, s ezzel a kinevezéssel alakul meg a kormány.
- Kormány feladatai: munkájáról köteles rendszeresen beszámolni az Országgyűlésnek. A kormány feladata, hogy védje az alkotmányos rendet, biztosítsa a törvények végrehajtását, irányítsa a minisztériumokat. Önállóan végzett feladatai: rendeletek, határozatok hozása, szerződések kötése. Feladatait törvények útján bővíteni és szűkíteni is lehet.
- Kormány megszűnése: Az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásakor, a miniszterelnök lemondásával, a miniszterelnök halálával vagy a bizalmatlansági indítvány elfogadásával. Bizalmatlansági indítványt a képviselők legalább egyötöde kezdeményezi írásban, a miniszterelnöki tisztségre jelölt személy megjelölésével. A miniszterelnökkel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt a Kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítványnak kell tekinteni. Ha az indítvány alapján az országgyűlési képviselők több mint a

fele bizalmatlanságát fejez ki, azaz elfogadja, az új miniszterelnöknek jelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni.

Köztársasági elnök

- Köztársasági elnök: az országgyűlés választja meg titkosan az összes képviselő 2/3-nak igen szavazatával, öt évre. Köztársasági elnökké választható minden választójoggal rendelkező állampolgár, aki a választás napján betöltötte a 35. életévét. A köztársasági elnököt tisztségében legfeljebb csak egyszer lehet újra választani. Az új köztársasági elnököt a korábbi elnök megbízatásának lejártá előtt legalább 30 nappal kell megválasztani.
- Államfői intézmény jellege: A köztársasági elnök a nemzet egységének a kifejezője, őrködik az államszervezet demokratikus rendje felett, személye szent és sérthetetlen, független (független a törvényhozástól és végrehajtástól), és semlegesség (nem lehet politikai párt tagja, felül kell emelkedni a pártok csatározásai felett).
- Feladatai: igen sokrétű feladata van. Kitűzi az országgyűlési választásokat, s ezzel egyidejűleg feloszlathatja az országgyűlést. Feloszlatja az országgyűlést, ha az általa miniszterelnöknek javasolt személyt az első személyi javaslatmegtételének napjától számított 40 napon belül az országgyűlés nem választja meg. Aláírja és kihirdeti a törvényeket, törvényeket és népszavazást kezdeményezhet. Javaslatokat tehet és tesz is az Országgyűlésnek személyek megválasztására (miniszterelnök, ombudsman, Legfőbb Ügyész, Legfelsőbb Bíróság elnöke). Élhet vétőjogával. Vétőjog fajtái: politikai és alkotmányos vétőjog.
- politikai vétő: a szentesítés előtt észrevételeinek közlésével visszaküldheti a törvényt a parlamentnek újbóli megfontolásra, ha annak egészével nem ért egyet. Ezt az aláírás előtt 15, sürgős esetben 5 napon belül megteheti. Ha az Országgyűlés újból megtárgyalta és elfogadta a törvényt, azt 5 napon belül alá kell írni és kihirdetni
- alkotmányossági vétő: ebben az esetben az államfő a törvény aláírása előtt azt véleményezésre megküldheti az Alkotmánybíróságnak, s közölni kell azt is, hogy mely rendelkezést tarja alkotmányellenesnek. Ha az Alkotmánybíróság alkotmányellenességet talál, akkor az államfő a törvényjavaslatot köteles visszaküldeni az Országgyűlésnek, ellenkező esetben 5 napon belül köteles aláírni és kihirdetni
- Egyéb feladatai: kinevezi a minisztereket, államtitkárokat, egyetemi tanárokat, hivatásos bírákat, egyéni kegyelmet gyakorolhat. Szükségállapotot hirdethet ki, s ilyenkor dönt a fegyveres erők alkalmazásáról.
- Köztársasági elnöki megszűnése: Megfosztás - ez a leg súlyosabb, amely a parlament kezdeményezésére az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik. Az államfő akkor fosztható meg tisztségétől, ha annak gyakorlása során szándékosan megsértette az alkotmányt, vagy a törvényeket. A hivatali idő lejártával (öt év). Az elnök halálával, vagy 3 hónapnál súlyosabb

betegsége idején, valamint az elnök összeférhetetlensége révén (más kereső foglalkozást nem végezhet és egyéb tevékenységeért díjazást nem fogadhat e).

Alkotmánybíróság

- Az alaptörvény és az Alkotmánybíróságról szóló törvény értelmében feladata az alkotmányosság biztosítása. Az Alkotmánybíróság 1990-ben kezdte meg működését. Tizenöt főből álló testület, melynek tagjait kilenc évre az országgyűlés választja meg kétharmados többséggel. Az alkotmánybírák függetlenek és elmozdíthatatlanok. Az alkotmánybíróság határozatait mindenki számára nézve kötelezőek.

Ombudsman

- Az országgyűlési biztosi intézménye 1995-től működik az országban. Az alaptörvény szerint: az alapvető jogok biztosának általános alapjogvédelmi hatásköre van, egyik helyettese a magyarországi nemzetiségek, a másik helyettese a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét látja el.
- Az ombudsmanok hatásköreit, eljárását minősített, ún. kétharmados törvények szabályozzák. Az országgyűlési biztost és helyetteseit a köztársasági elnök javaslatára, az Országgyűlés választja meg hat évre 2/3-os többséggel. A biztosok kötelesek beszámolni éves tevékenységükről az országgyűlésnek.
- Ombudsmanok feladata: alkotmányos jogokkal kapcsolatosan vizsgálják tudomásukra jutott visszaállásokat, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményeznek. Ezen kívül kezdeményezhet a jogalkotó szerveknél a jogszabályok megváltoztatását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

Helyi önkormányzatok

- A tanácsrendszer szerepét 1989 után a településeken az önkormányzatok vették át, megváltozott jogkörrel. Az önkormányzatok az 1990-es választásokat követően alakultak meg.
- Az önkormányzati választójog: bárki részt vehet a választáson, aki aktív választójoggal rendelkezik, azaz betöltötte a 18. életévét és a bíróság nem tiltotta el jogainak gyakorlásától.
- Önkormányzati választás: Jelöltet bárki állíthat, legyen az párt, társadalmi szervezet, nincsen érvényességi és eredményességi küszöb az önkormányzati választáson, az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja. Az önkormányzati választás egyfordulós.
- Az önkormányzati választásokon a választópolgárok polgármestert, helyi képviselőket, megyei képviselőket, illetve a Budapesten élők főpolgármestert is választanak.
- Az önkormányzatok saját területükön biztosítják a demokrácia működését: helyi népszavazást írhatnak ki, üléseik nyilvánosak; évente legalább egy közmeghallgatást kell tartaniuk.

- Önkormányzatok feladata egyrészt a közhatalom gyakorlása, különféle engedélyek kiadása (pl.: építkezés, vállalkozás indítása); másrészt biztosítani kell bizonyos közszolgáltatásokat pl.: közutak és köztemető fenntartása, tömegközlekedés megszervezése, egészségügyi és szociális alapellátás biztosítása (pl.: körzeti orvosi rendelő, gyógyszerár); közvilágítás.
- Önkormányzatok működésüket bevételeikből biztosítják. Bevételeik közé tartozik az SZJA helyben maradó része, állam által biztosított normatív támogatás, helyi adók kivetéséből származó jövedelem, pályázat útján elnyert céltámogatások.
- Önkormányzatok felépítése: Az önkormányzatok két részből állnak: a polgármesteri hivatalból és a képviselőtestületből. A polgármesteri hivatal munkáját a jegyző vezeti. A jegyző a törvényességet képviseli: köteles jelezni a polgármesternek, ha törvényteleniséget észlel. A polgármesteri hivatalban köztisztviselők és közalkalmazottak végzik a munkát. A hivatal a polgárok ügyeit intézi, regisztrálja adataikat (születés, házasságkötés, halálozás, lakhelyváltoztatás, építkezés stb.).
- Az önkormányzat legfőbb szerve a közvetlenül választott képviselőtestület. A képviselőtestület – az országgyűléshez hasonlóan – ellenőrzi a polgármesteri hivatal tevékenységét, helyi rendeleteket alkot (az általa kiadott rendeletében önállóan alakíthatja ki saját szervezetét és működési rendjét, önkormányzati jelképeket), kiveti a helyi adókat, kinevezi az önkormányzati intézmények vezetőit, megvitatja és megszavazza az önkormányzat költségvetését. Az önkormányzati képviselők az ügyköröknek – gazdaság, oktatás stb. – megfelelő bizottságokat hoznak létre, melyek előkészítik a döntéseket a testület számára. A polgármesterek munkáját az alpolgármesterek segítik feladat megosztás alapján.

Alaptörvény

- 2011-ben az országgyűlés új alkotmányt/Alaptörvényt fogadott el. Elfogadott új alaptörvény 2012 január 1-től lépett hatályba. Ez az alaptörvény a legmagasabb szintű jogszabály.
- Magyarország Alaptörvénye 6 fő fejezetcimből áll
- Az alaptörvény alapelvei: népszuverenitás és népképviselés elve (minden hatalom a népé, amit választott képviselői által gyakorol); hatalmi ágak megosztottsága, bírói függetlenség, jogállamiság, emberi jogok védelme, törvényelotti egyenlőség.
- Az alaptörvény tiltja a népszavazást az ország költségvetéséről és annak végrehajtásáról, helyi és központi adónemekről, illetékekről; hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot kihirdetéséről, fegyveres erők külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról, Komány programjáról, az országgyűlés hatáskörébe tartozó személyekről; hatályos nemzetközi szerződésekről és ebből adódó kötelezettségekről és közkegyelem gyakorlásáról.